

घटनादुरुस्ती प्रक्रिया

(कलम ३६८ — भारतीय राज्यघटना)

□ घटनादुरुस्ती म्हणजे काय?

- देशाच्या बदलत्या गरजांनुसार घटनेत केलेला अधिकृत बदल.
- संसदेला हा अधिकार कलम ३६८ अन्वये मिळतो.

□ दुरुस्तीचे ३ प्रकार

- 1) साध्या बहुमताने — (उदा. नवीन राज्यनिर्मिती)
- 2) विशेष बहुमताने — सभागृहातील एकूण सदस्यांपैकी बहुमत + उपस्थित व मतदान करणाऱ्या २/३ सदस्य
- 3) विशेष बहुमत + निम्न्या राज्यांच्या संमतीने — (उदा. राष्ट्रपती निवड, घटक राज्यांचे अधिकार)

□ प्रक्रियेच्या पायऱ्या

1. विधेयक संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात (लोकसभा/राज्यसभा) मांडले जाते.
2. मंत्री किंवा खासगी सदस्य विधेयक मांडू शकतो.
3. आवश्यक बहुमताने दोन्ही सभागृहांत स्वतंत्रपणे मंजूर व्हावे लागते.
4. संघराज्य रचनेशी संबंधित असल्यास निम्न्याहून अधिक राज्यांच्या विधानमंडळांची संमती आवश्यक.
5. शेवटी विधेयक राष्ट्रपतीकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाते.
6. राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यावर ती अधिकृत घटनादुरुस्ती बनते.

□ लक्षात ठेवा

- राष्ट्रपतींना विधेयक परत पाठवण्याचा अधिकार नाही (नकाराधिकार नाही).
- सर्वोच्च न्यायालय: संसद घटनेची मूलभूत रचना बदलू शकत नाही (केशवानंद भारती खटला, १९७३).

घटनादुरुस्ती प्रक्रिया

(महाराष्ट्र पोलीस भरती — सामान्य ज्ञान)

अर्थ

घटनेत बदलत्या काळानुसार व गरजेनुसार केलेला अधिकृत बदल म्हणजे घटनादुरुस्ती. भारतीय राज्यघटनेच्या भाग २० मधील कलम ३६८ मध्ये याची तरतूद आहे.

कोण मांडू शकतो?

- संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात (लोकसभा/राज्यसभा)
- मंत्री किंवा खासगी सदस्य दोघेही विधेयक मांडू शकतात
- राज्य विधानमंडळाला दुरुस्ती विधेयक मांडण्याचा अधिकार नाही

दुरुस्तीचे ३ प्रकार

- 1) साधे बहुमत — संसदेच्या सर्वसाधारण कायद्याप्रमाणे. उदा. नवीन राज्यनिर्मिती, केंद्रशासित प्रदेश.
- 2) विशेष बहुमत — एकूण सदस्यसंख्येचे बहुमत + उपस्थित/मतदान करणाऱ्यांपैकी २/३ बहुमत. उदा. मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे.
- 3) विशेष बहुमत + निम्न्या राज्यांची संमती — संघराज्य रचनेशी संबंधित बाबींसाठी. उदा. राष्ट्रपती निवडणूक पद्धत, सर्वोच्च/उच्च न्यायालय, कलम ३६८ स्वतः.

प्रक्रियेच्या पायऱ्या

1. विधेयक कोणत्याही सभागृहात मांडले जाते.
2. दोन्ही सभागृहांत स्वतंत्रपणे आवश्यक बहुमताने मंजूर करावे लागते.
3. दोन सभागृहांत मतभेद झाल्यास संयुक्त बैठकीची तरतूद नाही (सामान्य कायद्यांप्रमाणे नाही).
4. संघराज्याची तरतुदीस स्पर्श करणारे असल्यास निम्न्याहून अधिक राज्यांच्या विधानमंडळांची संमती लागते.
5. विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाते.
6. राष्ट्रपतींना संमती देणे बंधनकारक — विधेयक परत पाठवण्याचा वा नाकारण्याचा अधिकार नाही.
7. संमतीनंतर ती अधिकृत घटनादुरुस्ती ठरते.

महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या (परीक्षेसाठी उपयुक्त)

- पहिली दुरुस्ती (1951) — नवे परिशिष्ट समाविष्ट
- 7वी (1956) — राज्यांची भाषिक पुनर्रचना
- 42वी (1976) — समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकात्मता शब्द प्रस्तावनेत; मूलभूत कर्तव्ये समाविष्ट — यास लघु राज्यघटना म्हणतात
- 44वी (1978) — मालमत्तेचा हक्क मूलभूत हक्कातून वगळला (कायदेशीर हक्क बनवला)
- 52वी (1985) — पक्षांतरबंदी कायदा, दहावे परिशिष्ट
- 61वी (1989) — मतदानाचे वय 21 वरून 18
- 73वी (1992) — पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा
- 74वी (1992) — नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था (नगरपालिका)
- 86वी (2002) — शिक्षणाचा हक्क (कलम 21-अ)
- 101वी (2016) — GST लागू
- 103वी (2019) — आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना (EWS) 10% आरक्षण

लक्षात ठेवण्याजोगे मुद्दे

- घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया दक्षिण आफ्रिकेच्या राज्यघटनेवरून घेतली आहे.
- केशवानंद भारती खटला (1973) — संसद घटनेची मूलभूत रचना (Basic Structure) बदलू शकत नाही, हा सिद्धांत यातून आला.
- आतापर्यंत सर्वाधिक चर्चेतील दुरुस्ती — 42वी (1976), याला Mini Constitution म्हणतात.
- घटनादुरुस्ती विधेयक हे धन विधेयक (Money Bill) नसते.

सराव प्रश्न (Quick Revision)

1. घटनादुरुस्तीची तरतूद कोणत्या कलमात आहे? — कलम ३६८
2. मूलभूत कर्तव्ये कोणत्या दुरुस्तीने समाविष्ट? — ४२वी
3. पंचायत राजला घटनात्मक दर्जा कोणत्या दुरुस्तीने? — ७३वी
4. मूलभूत रचना सिद्धांत कोणत्या खटल्यातून? — केशवानंद भारती (1973)

महत्वाच्या घटनादुरुस्त्या

(वर्ष व मुख्य तरतुदींसह — परीक्षोपयोगी)

1ली (1951)

नववे परिशिष्ट समाविष्ट; भाषण-स्वातंत्र्यावर वाजवी बंधने; जमीन सुधारणा कायदांना संरक्षण

7वी (1956)

राज्य पुनर्रचना कायदा; भाषिक आधारावर राज्यांची पुनर्रचना (अ, ब, क, ड गट रद्द)

10वी (1961)

दादरा व नगर हवेली केंद्रशासित प्रदेशात समाविष्ट

12वी (1962)

गोवा, दमण, दीव केंद्रशासित प्रदेशात समाविष्ट

21वी (1967)

सिंधी भाषेचा आठव्या परिशिष्टात समावेश

24वी (1971)

संसदेला मूलभूत हक्कांसह कोणतीही घटनादुरुस्ती करण्याचा अधिकार; राष्ट्रपतींना संमती बंधनकारक

26वी (1971)

संस्थानिकांचे तनखे (Privy Purse) रद्द

36वी (1975)

सिक्कीमला पूर्ण राज्याचा दर्जा

42वी (1976) — लघु राज्यघटना

प्रस्तावनेत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकात्मता शब्द समाविष्ट; मूलभूत कर्तव्ये (कलम 51-अ) समाविष्ट — भाग 4-अ; मार्गदर्शक तत्वांना मूलभूत हक्कांपेक्षा वरचढ ठरवले; लोकसभा व विधानसभांचा कार्यकाळ 5 वरून 6 वर्षे (नंतर 44वीने पुन्हा 5)

44वी (1978)

मालमत्तेचा हक्क मूलभूत हक्कातून वगळला (कलम 300-अ अंतर्गत कायदेशीर हक्क); आणीबाणीसाठी अंतर्गत अशांतता ऐवजी सशस्त्र बंड अट

52वी (1985)

पक्षांतरबंदी कायदा; दहावे परिशिष्ट समाविष्ट

61वी (1989)

मतदानाचे किमान वय 21 वरून 18 वर्षे

65वी (1990)

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती/जमाती आयोगाची स्थापना

69वी (1991)

दिल्लीला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राचा (NCT) विशेष दर्जा; विधानसभा स्थापन

73वी (1992)

पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा; भाग 9, अकरावे परिशिष्ट

74वी (1992)

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था (नगरपालिका); भाग 9-अ, बारावे परिशिष्ट

86वी (2002)

कलम 21-अ अंतर्गत 6-14 वयोगटासाठी शिक्षणाचा मूलभूत हक्क

91वी (2003)

मंत्रिमंडळाचा आकार लोकसभा/विधानसभा सदस्यसंख्येच्या 15% पर्यंत मर्यादित

97वी (2011)

सहकारी संस्थांना घटनात्मक दर्जा (कलम 19(1)(c), भाग 9-ब)

99वी (2014)

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (NJAC) — सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले

101वी (2016)

वस्तू व सेवा कर (GST) लागू; GST परिषदेची स्थापना

103वी (2019)

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना (EWS) शिक्षण व नोकरीत 10% आरक्षण

▮ पटकन लक्षात ठेवा

– सर्वाधिक वादग्रस्त — 42वी

– मूलभूत रचना सिद्धांताला जन्म — केशवानंद भारती खटला (1973), 24वी दुरुस्तीनंतर

– स्थानिक स्वराज्य संस्था — 73वी (ग्रामीण), 74वी (शहरी)

– सर्वात अलीकडची मोठी दुरुस्ती — 103वी (EWS आरक्षण)

निवडक घटनादुरुस्त्या — तपशीलवार

42वी दुरुस्ती (1976) — लघु राज्यघटना

- प्रस्तावनेत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रीय एकात्मता शब्द जोडले
- मूलभूत कर्तव्ये (कलम 51-अ, भाग 4-अ) समाविष्ट — स्वर्ण सिंह समितीच्या शिफारशीनुसार
- मार्गदर्शक तत्वांना मूलभूत हक्कांपेक्षा वरचढ ठरवले
- लोकसभा/विधानसभा कार्यकाळ 5□6 वर्षे (पुढे 44वीने पुन्हा 5)
- न्यायालयीन पुनर्विलोकनावर मर्यादा घातल्या (नंतर रद्द)
- प्रशासकीय न्यायाधिकरणांची तरतूद

44वी दुरुस्ती (1978)

- मालमत्तेचा हक्क मूलभूत हक्कातून वगळला — कलम 300-अ अंतर्गत फक्त कायदेशीर हक्क
- आणीबाणीसाठी अंतर्गत अशांतता ऐवजी सशस्त्र बंड अट (कलम 352)
- आणीबाणी घोषित करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची लेखी शिफारस बंधनकारक
- 42वीने घातलेल्या अनेक अनिष्ट तरतुदी रद्द केल्या (कार्यकाळ पुन्हा 5 वर्षे)

52वी दुरुस्ती (1985)

- पक्षांतरबंदी कायदा (Anti-Defection Law)
- दहावे परिशिष्ट समाविष्ट
- पक्षांतर केल्यास सदस्यत्व रद्द होण्याची तरतूद

61वी दुरुस्ती (1989)

- मतदानाचे किमान वय 21 वरून 18 वर्षे (कलम 326)
- राजीव गांधी सरकारच्या काळात

73वी दुरुस्ती (1992)

- पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा
- भाग 9 (कलम 243 ते 243-ओ), अकरावे परिशिष्ट (29 विषय)
- त्रिस्तरीय रचना — ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद
- दर 5 वर्षांनी निवडणुका बंधनकारक; महिला/SC/ST आरक्षण
- राज्य निवडणूक आयोग व राज्य वित्त आयोगाची तरतूद

74वी दुरुस्ती (1992)

- नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था (नगरपालिका/महानगरपालिका)
- भाग 9-अ (कलम 243-प ते 243-झ), बारावे परिशिष्ट (18 विषय)
- नगरपंचायत, नगरपरिषद, महानगरपालिका अशी रचना

86वी दुरुस्ती (2002)

- कलम 21-अ — 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण हा मूलभूत हक्क
- कलम 51-अ मध्ये पालकांचे मूलभूत कर्तव्य म्हणून शिक्षणाची भर
- कलम 45 मध्ये बदल — बालसंगोपन व शिक्षणाची तरतूद

101वी दुरुस्ती (2016)

- वस्तू व सेवा कर (GST) संपूर्ण देशात लागू
- कलम 246-अ, 269-अ, 279-अ समाविष्ट
- GST परिषदेची स्थापना (अध्यक्ष — केंद्रीय अर्थमंत्री)
- एक देश, एक कर ही संकल्पना

103वी दुरुस्ती (2019)

- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना (EWS) 10% आरक्षण
- कलम 15(6) व 16(6) समाविष्ट
- शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये लागू विद्यमान 50% आरक्षणाच्या मर्यादेबाहेर

104वी दुरुस्ती (2020)

- लोकसभा व विधानसभांमध्ये SC/ST आरक्षण आणखी 10 वर्षांसाठी (2030 पर्यंत) वाढवले
- अँग्लो-इंडियन समाजासाठीचे नामनिर्देशित आरक्षण (कलम 331, 333) रद्द केले